

[15] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 인허가용 토지사용승낙서 사후관리 미흡
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ㉠㉡사업본부 ㉢㉣사업단 〇〇〇〇부

과장 행정4급 DDD

(현소속 : ○○지역본부 ㉠㉡사업본부 ㉢㉣사업단 〇〇〇〇부

차장 행정3급)

4. 내 용 :

공사는 토지 매수인의 매매대금 완납 전 사업계획 승인 신청 등 인허가를 위하여 실제 사용을 유보한 채 토지사용승낙서(이하 ‘인허가용사용승낙서’라 한다)를 발급하고 있다.

「인허가용 사용승낙서 발급지침」 제7조에 따르면 분양사고 방지를 위해 상업·업무용지 중 신탁업자가 분양사업자가 되는 용지 등에 대한 인허가용사용승낙서 발급 시,

매수인으로부터 대금납부 이행계획서(건축허가 후 2개월 이내 잔대금 완납³⁵⁾) 등을 징구하고 해당 부서는 건축계획 및 인허가 현황 파악을 건축허가 소관청에 협조를 요청하도록 되어 있다.

35) 약정기일이 도래하지 않은 잔대금에 대해 건축허가 후 2개월 이내 완납

그러나 ○○○□□, ○○○○○ 중심상업용지에 대해 아래 [표]와 같이 건축허가 후 2개월이 경과하였으나 감사일 현재까지 잔대금이 완납되지 않고 있는 사례가 확인되었다.

[표] 건축허가 2개월 경과 후 잔대금 미납필지 현황

(단위 : 백만 원)

사업지구	확정지번	용 도	사용승낙서 발급일	건축 허가일	잔대금 완납기한	미납 잔대금
○○○○○	942-3	중심상업용지	2017.08.23.	2017.12.	2018.02.	1,175
○○○□□	1882-1	중심상업용지	2017.09.13.	2017.09.	2017.11.	4,411
	1882-2	중심상업용지	2017.09.13.	2017.09.	2017.11.	3,195
○○○□□	1882-3	중심상업용지	2017.09.13.	2017.09.	2017.11.	6,975
	1886-11	중심상업용지	2017.02.02.	2017.03.	2017.05.	1,645
	1886-22	중심상업용지	2017.09.13.	2017.09.	2017.11.	6,300
	1886-23	중심상업용지	2017.09.13.	2017.09.	2017.11.	3,150
	1886-24	중심상업용지	2017.09.13.	2017.09.	2017.11.	4,320
합 계						31,165

자료 : 감사실 자체조사

그 결과 해당 필지의 건축허가 후 조기에 수납되어야 할 잔대금 31,165백만 원이 수납되지 못하고 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

① 인허가용사용승낙서 발급 후 사후관리를 소홀히 한 관련자 DDD에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며(주의),

② 인허가용사용승낙서 발급 조건과 관련한 미납 잔대금 31,165백만 원을 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).